

Die große Unordnung; Darf man Flüchtlinge, die keine Papiere haben, zu einem Alterstest zwingen? Über diese Frage streiten Mediziner, Ethiker und Politiker in D....

Die große Unordnung; Darf man Flüchtlinge, die keine Papiere haben, zu einem Alterstest zwingen? Über diese Frage streiten Mediziner, Ethiker und Politiker in Deutschland mit haarspalterischer Energie. Warum das leider so ist

Die Welt

Donnerstag 4. Januar 2018

Copyright 2018 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: FORUM; Leitartikel; S. 3; Ausg. 3

Length: 1224 words

Byline: Thomas Schmid

Body

Wenn es zum Streit kommt, verfügen beide Seiten häufig über gute Argumente. So auch in der gegenwärtigen Auseinandersetzung darüber, ob es zulässig oder gar geboten sei, das tatsächliche Alter jugendlicher Asylbewerber amtlich feststellen zu lassen. Wieder einmal gab ein Vorfall den Anlass - der Mord, den ein junger Flüchtling aus Afghanistan im südpfälzischen Kandel an einer jugendlichen Deutschen begangen haben soll. Die Zweifel, ob er wirklich erst 15 Jahre ist, wie er angab, mehrten sich. Darf nun der deutsche Rechtsstaat die Angabe des Afghanen medizinisch überprüfen lassen?

Selbstverständlich, sagt die eine Seite. Der Staat dürfe sich nicht täuschen und hinters Licht führen lassen. Er habe das volle Recht, über die in seinem Einzugsbereich Lebenden hinreichend über Alter und Herkunft informiert zu sein. Grauzonen seien da nicht zu dulden. Gerade in Zeiten, in denen die weltweite Migration auch Unbehagen und Unsicherheit erzeugt, müsse der Staat mit dem Gebot höchstmöglicher Transparenz gegensteuern. Etwas ungeschützt formuliert: Es gehe nicht an, dass sich ein bürokratisch derart ausgeprägter Staat wie der deutsche von Zugereisten, die ihre Ausweise angeblich verloren haben, lammfromm vorführen lasse. Es gebe nun einmal eine beträchtliche Zahl von Asylbewerbern, die sich den Gepflogenheiten Deutschlands nicht anpassen, wohl aber in den Genuss der deutschen sozialstaatlichen Errungenschaften kommen wollen. Denen müsse mit Nachdruck klargemacht werden, dass auf deutschem Boden nach deutschen Regeln gespielt werde. Diese Position, die nicht nur in der CSU, sondern auch in der SPD vertreten wird, leuchtet ein.

Die andere Seite findet dagegen das Ansinnen, Flüchtlinge sollten sich ausweisen können und ihr Alter dürfe medizintechnisch überprüft werden, als übergriffig. Sie befürchtet, damit setze sich eine unselige staatsautoritäre deutsche Tradition fort, der sich in der Zeit des Nationalsozialismus die deutsche Medizin mehrheitlich ja willig zur Verfügung gestellt hatte. Dieser Position zufolge gilt stets, dass der Einzelne den Vorrang vor dem Staat hat. Keine Gefahr, keine Bedrohung gebe es, die es erlaube, das Staats- und Sicherheitsinteresse vor das Interesse des

Die große Unordnung; Darf man Flüchtlinge, die keine Papiere haben, zu einem Alterstest zwingen? Über diese Frage streiten Mediziner, Ethiker und Politiker in D....

Individuums zu stellen. In dieser Tradition argumentiert zum Beispiel Frank Ulrich Montgomery, der Präsident der Bundesärztekammer. Wie viele, die die Unantastbarkeit des Individuums noch immer strukturell bedroht sehen, geht auch er mit einiger haarspalterischer Energie vor. Etwa wenn er sagt: "Röntgen ohne medizinische Indikation ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit." Kann es denn gar keine Situation geben, in der dieser Eingriff nicht doch nötig würde?

Doch obgleich die Scheinheiligkeit der Argumentation der radikalen Verteidiger der Rechte der Asylbewerber auf der Hand liegt: Ohne Zweifel gibt es in der Tradition der Aufklärung wie des auch christlich fundierten Glaubens an Unübersteigbarkeit des Individuums gute Argumente, keinerlei Abstriche an den Individualrechten zuzulassen. Das spezifisch deutsche Dilemma besteht jedoch darin, dass bei uns beide Seiten partout nicht ins Gespräch kommen wollen. In den USA, in Israel und in Großbritannien gibt es zahlreiche Philosophen und Sozialwissenschaftler, die diesem Zielkonflikt nicht ausweichen. Denker wie Michael Walzer, Avishai Margalit und David Miller zeichnet es aus, dass sie es sich nicht leicht machen. Anders als ein Großkommentator im Süddeutschen geht es ihnen nicht darum, für die Orthodoxie ihrer Position zu kämpfen.

Es geht ihnen nicht um Reinheit. Ihr Denkfeld ist das Dazwischen. Das graue Reich der Schattierungen, der Kompromisse, die so nötig sind wie sie auch moralische Schmerzen bereiten. Sie wägen ab. Und in der Frage der Flüchtlingsrechte stehen sie mal sehr bestimmt auf der Seite der Einzelnen, mal aber auch auf der Seite des Staates, der die angestammten Bürger zu vertreten hat und für den daher deren Rechte (und Interessen) Vorrang haben müssen. In der Frage, ob man das Alter von Flüchtlingen feststellen dürfe, würde ihr Pendel vermutlich sachte in die Staatsrichtung ausschlagen. Dabei wüssten sie: Die Politik kann kein Exerzierfeld für abstrakte Prinzipien sein. Man muss sich ins Gemenge begeben und Beulen in Kauf nehmen.

Weil der Streit über die Probleme der Migration in Deutschland von zwei Seiten her leider immer noch recht fundamentalistisch ausgetragen wird, will es zu keiner ernsthaften, beide Seiten einbeziehenden Auseinandersetzung über ein ganz grundsätzliches Problem kommen. Migration schafft Unordnung. Und sie bringt Zeit- und Wertevorstellungen in unmittelbaren Kontakt, die vorerst und vermutlich bis auf Weiteres nicht zusammenpassen.

Überspitzt, aber nicht unzutreffend formuliert: hier der konsumistisch unterfütterte Individualismus, der Hedonismus, das Ja zu der Vielfalt von Lebensentwürfen und damit die Absage an ein verbindliches Lebensmodell. Die - nicht unbedingt freudige - Zustimmung dazu, dass ein jeder in gewisser Weise der Architekt seines Lebens sein sollte. Die Freude an der Vielfalt und die Zustimmung zu der Mühe, sie auch im Einzelfall auszuhalten. Auch die Gewissheit, dass es - trotz Familie - nicht wahrscheinlich ist, dass man transzendental aufgehoben ist. Die Zustimmung zum offenen Charakter der Gesellschaft.

Und dort: Viele Flüchtlinge fühlen sich im Clandanken aufgehoben. Gerne nutzen sie die Möglichkeiten der technologischen und permissiven Moderne - siehe Handy, siehe auch Porno. Zwar verlieren sie, ihren Angaben zufolge, oft ihre Ausweisdokumente, fast nie aber das mobile Telefon. Sie sind über alle Möglichkeiten, Fluchtrouten, aber auch Routen ins deutsche Sozialsystem, sehr schnell sehr gut informiert. Sie verstehen es, Kontrollen zu umgehen. Sie wollen teilhaben, aber nur als Konsumenten, als Empfänger, als Mitnehmer. Sie begreifen das Gastland als ein Wirtstier und kommen gar nicht auf die Idee, sie könnten ihm etwas schuldig sein. Ohne jedes Schuldgefühl nutzen sie es aus. Sie setzen die Herkunft im Hier und Jetzt ungerührt fort. Und nehmen das, was "der Westen" technisch zu bieten hat, wie selbstverständlich, wie ein Menschenrecht mit. Und scheren sich einen Teufel um das, was Deutschland als Rechtsstaat und Bürgergesellschaft ausmacht und begründet. Sie wollen profitieren, ohne teilzunehmen. Sie wollen haben, ohne zu geben. Sie wollen Sozialbürger werden, ohne Bereitschaft, politischer Bürger zu werden. Sie haben keine Achtung vor der zivilen Verfasstheit dieser Republik.

In der Einwanderungsgesellschaft, die wir sind und bleiben werden, begegnen sich Tag für Tag unterschiedliche Zeiten. Manche sagen mit Blick auf die USA, das solle man ruhig laufen lassen. Doch auch in den USA hat sich diese Haltung nicht wirklich bewährt. In Europa mit dem gewaltigen historischen Gepäck, das es mit sich herumträgt, wird sie sich schon gar nicht bewähren. Es wäre sicher nicht klug, wenn wir zuließen, dass vormoderne Haltungen im Namen von Liberalität Artenschutz erhielten.

Die große Unordnung; Darf man Flüchtlinge, die keine Papiere haben, zu einem Alterstest zwingen? Über diese Frage streiten Mediziner, Ethiker und Politiker in D....

Wer hier leben will, muss sich ausweisen. Und der Staat hat das Recht, dies mit Nachdruck durchzusetzen. Nur so kann eine Einwanderungsgesellschaft auf Dauer liberal bleiben. In Deutschland findet heute ein Clash der Zeiten und Zivilisationen statt. Dieser Staat hat ein Recht und die Pflicht, ihn im Sinne einer liberalen Moderne zu bearbeiten.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

C.Bertelsmann

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); ÄRZTE (89%); RELIGION & GLAUBE (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (76%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (75%); MEDIZINETHIK (75%); RADIOLOGIE (75%); STAATS- UND REGIERUNGSÖBERHÄUPTER (75%); SOZIALE HILFE & WOHLFAHRT (72%); CHRISTENTUM & CHRISTEN (64%)

Industry: ÄRZTE (89%); RADIOLOGIE (75%)

Geographic: AFGHANISTAN (73%); DEUTSCHLAND (73%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (58%); ISRAEL (57%)

Load-Date: January 4, 2018